

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4795/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท ไทย โมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี
จำกัด (มหาชน)

โจทก์

นาย วิหค แซ่โกว กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำของจำเลยทั้งสองว่า เมื่อระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2537 ถึงเดือนตุลาคม 2537 เวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งสองร่วมกัน ครอบครองทรัพย์สินของผู้เสียหายเพื่อนำไปดำเนินการอัด เป็นเม็ดแล้วนำส่งกลับคืนให้ผู้เสียหาย แต่ในวันเวลาดังกล่าว จำเลยทั้งสองได้เบียดบังยกทรัพย์สินของผู้เสียหาย ที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสองไปเป็น ของจำเลยทั้งสองโดยทุจริต อันเป็นการบรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ พอที่จะให้จำเลยที่ 1 เข้าใจ ข้อหาได้ดีว่าวันเวลาที่จำเลยที่ 1 กระทำความผิด เป็นช่วงวัน เวลา ในตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้วโจทก์หาจำต้องบรรยายระบุวันเวลาที่แน่ชัดว่าจะต้องเป็นวันที่เท่าใดเดือนใดเวลาอะไรที่แน่นอนไม่

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2537 ถึงเดือนตุลาคม 2537 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกันจำเลยทั้งสองได้ครอบครองแผ่นพลาสติก พี เอส สีขาว จำนวน 220,944 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,837,760 บาทของบริษัทไทยโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหาย เพื่อนำไปอัดเป็นเม็ดแล้วนำส่งกลับคืนไปให้ผู้เสียหายครั้งต่อมาตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นจำเลยทั้งสองได้เบียดบังยกยอกเอาแผ่นพลาสติก พี เอส ดังกล่าวของผู้เสียหายไปเป็นของจำเลยทั้งสองโดยทุจริต เหตุเกิดที่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 352 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาพลาสติกพี เอส สีขาว จำนวน 220,944 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,837,760 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นให้โจทก์แยกฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีใหม่

ระหว่างพิจารณา บริษัทไทยโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 352 วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก 2 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ให้จำเลยที่ 1 คืนเม็ดพลาสติกจำนวน 220,944 กิโลกรัมหรือใช้ราคาแทนเป็นเงิน 8,837,760 บาท แก่โจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ในประการแรกว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่เห็นว่า ตามฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำของจำเลยทั้งสองว่าเมื่อระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2537 ถึงเดือนตุลาคม 2537 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยทั้งสองร่วมกันครอบครองทรัพย์สินของผู้เสียหายเพื่อนำไปดำเนินการอัดเป็นเม็ดแล้วนำส่งกลับคืนให้ผู้เสียหาย แต่ในวันเวลาดังกล่าวจำเลยทั้งสองได้เบียดบังยกทรัพย์สินของผู้เสียหายที่อยู่ในความครอบครองจำเลยทั้งสองนั้นไปเป็นของจำเลยทั้งสองโดยทุจริต อันเป็นการบรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ พอที่จะให้จำเลยที่ 1 เข้าใจข้อหาได้ดีว่าวันเวลาที่จำเลยที่ 1 กระทำความผิดเป็นช่วงวันเวลาใดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้วโจทก์หาจำต้องบรรยายระบุวันเวลาที่แน่ชัดว่าจะต้องเป็นวันที่เท่าใด เดือนใดเวลาอะไรที่แน่นอน ดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกาไม่ส่วนการบรรยายฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับการกระทำที่ถือว่าจำเลยที่ 1 กระทำความผิดก็เป็นการเพียงพอที่จำเลยที่ 1 จะเข้าใจได้ดีแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จะนำสืบให้ปรากฏเห็นในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

พิพากษายืน

(อร่าม หุตาंगุร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อำนวย เต้พันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ